

1501303-48.2021.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/05/2022
... - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA DE MORAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1501303-48.2021.8.26.0548
Autos n.º 387/2021

Vistos etc.,

I - ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA DE MORAES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av.Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501303-48.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501303-48.2021.8.26.0548
Classe - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA DE MORAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1501303-48.2021.8.26.0548
Autos n.º 387/2021

Vistos etc.,

I - ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA DE MORAES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20 de abril de 2021, por volta das 16h10min, em um campo de futebol, situado na Rua Alice Teodora da Conceição, altura do nº 100, Jardim Santa Lúcia, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para o fim de entrega ao consumo de terceiros, 13 (treze) porções de maconha, pesando 15,8g (quinze gramas e oito decigramas), 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína, com peso líquido de 20,4g (vinte gramas e quatro decigramas), e 9 (nove) porções de crack, pesando 1,9g (um grama e nove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais) em dinheiro.

O réu foi notificado (fls. 132) e apresentou defesa prévia a fls. 137/138.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 14 de setembro de 2021 (fls. 144/145) e o acusado foi citado pessoalmente a fls. 159.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 201).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição; em tese subsidiária, a desclassificação para o delito de porte para uso próprio; e, em caso de condenação pelo tráfico, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a aplicação do previsto no artigo 33, §4º da Lei de Drogas; c) a fixação de regime inicial aberto com a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos e d) o direito ao apelo em liberdade (termo de debates de fls. 202/204).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 14/15, Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 83/85 e Comprovante de Depósito Judicial constante de fls. 86.

Quanto à autoria, o acusado, na fase policial, negou a prática do tráfico; disse ter ido ao local para comprar entorpecente e trazer consigo apenas 5 (cinco) porções de crack e 1 (uma) de maconha, para o seu consumo pessoal, e a quantia aproximada de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro. Em juízo, permaneceu em silêncio.

Por outro lado, ambos os policiais militares ouvidos em juízo relataram terem, em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico, avistado o acusado e que ele, ao notar a presença da viatura, demonstrou nervosismo e dispensou uma sacola. Em abordagem e revista pessoal, foram localizadas, no interior da sacola dispensada, as porções de cocaína; em um de seus bolsos, as porções de maconha e crack, e no outro, a quantia de R\$ 104,35 (cento e quatro reais e trinta e cinco centavos); em sua carteira, houve o encontro de R\$ 185,00 (cento e oitenta reais). Finalmente, ambos o reconheceram em audiência.

Inviável a impugnação genérica ao teor dos seus depoimentos, uma vez que, como se sabe, podem os agentes da lei ser testemunhas e suas palavras têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos; além disso, não consta dos autos que tenham intenção de prejudicar alguém inocente.

Nesse sentido é o entendimento do STJ: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes" (Habeas Corpus 115516/SP - STJ - 5ª Turma - Rel. Min. Laurita Vaz, julgamento em 03/02/2009).

No mais, descabida a tese da Defesa no sentido da desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, em virtude da não comprovação de que os

entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiras pessoas; ao contrário, diante da quantidade e variedade dos tóxicos apreendidos (maconha, cocaína e crack), obviamente incompatíveis com o consumo pessoal, além da forma como estavam acondicionados (já devidamente porcionados para entrega a terceiros), bem como da razoável quantia em dinheiro apreendida, cuja origem lícita não restou demonstrada nos autos, restou evidente que o réu estava na prática do tráfico.

No mais, irrelevante que o acusado não tenha sido presenciado em contato com terceiros e/ou usuários e em atitude típica de mercancia, pois, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelo agente foi a de “trazer consigo”.

Desta forma, diante do robusto conjunto probatório dos autos, a condenação do acusado pelo cometimento do tráfico de drogas é de rigor.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Assim, atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 5 (cinco) anos de reclusão e à pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigidos. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou desempregado (fls. 26). No entanto, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Nova Lei de Tóxicos), observando-se, mais uma vez, que o réu é primário e não há prova alguma no sentido de que se dedique à atividade ou organização criminosa, OPTO por reduzir ambas as penas em 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. No mais, acompanhando o entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no no patamar já fixado.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA DE MORAES, qualificado nos autos (R.G. nº 53.567.863 - IIRGD – fls. 152), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra “c”, c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Expeça-se, de imediato, o alvará de soltura clausulado.

Solto por esta sentença, poderá o acusado recorrer desta sentença em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro “Rol dos Culpados”.

Finalmente, decreto a perda do dinheiro apreendido (R\$ 289,00 – duzentos e oitenta e nove reais; guia de fls. 86), em favor da União, o que faço com fundamento no

artigo 63 da Lei nº 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.
Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003).

P.R.I.C.

Campinas, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA